EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, com endereço no Palácio da Redenção, na Praça João Pessoa, S/n - Centro, João Pessoa - PB, 58013-140, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio do(s) Procurador(es) do Estado da Paraíba que a presente subscreve(m), com fulcro nos arts. 102, inc.I, "a", e 103, inc.V, ambos da Constituição Federal, e na Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO URGENTE DE LIMINAR

em face dos recentes §§ 3º e 4º do art.9º da Lei Estadual nº 13.040, de 15 de janeiro de 2024, com a redação divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 27 de fevereiro de 2024 (após rejeição de vetos governamentais aos mesmos dispositivos) referentes à Lei do PPA - Plano Plurianual da Paraíba para o quadriênio 2024-2027, fazendo com base nos fundamentos que seguem adiante.

I – DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO

01. Em síntese, o objetivo desta demanda é contestar dispositivos inseridos por emendas parlamentares impertinentes à matéria original em processo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, resultando na desfiguração do projeto inicial, com fortes impactos negativos ao planejamento orçamentário e financeiro já estabelecido e em execução no âmbito estadual.

02. É que, fazendo uso da faculdade prevista nos arts.165 e 166 na Constituição Federal, tratando-se de matéria a respeito da qual a iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, o Governador do Estado encaminhou à ALPB (Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba), em 29/09/2023, pela Mensagem nº 061, de 29/09/2023, o **PLO** (Projeto de Lei Ordinária) nº 1093/2023 objetivando Instituir o **Plano Plurianual** do Estado da Paraíba para o quadriênio 2024-2027 (documento anexo).

03. No âmbito da ALPB, entretanto, o projeto sofreu emendas parlamentares nº01 e 02, conforme noticiado pelo Gabinete da Presidência através do Ofício nº 1.100/2023/ALPB/GP, de 20 de dezembro de 2023 (documento anexo). No que pertine especificamente à Emenda Parlamentar nº01, o Governador do Estado, através do Veto Parcial 97/2024, de 15/01/2024 (documento anexo), **resolveu vetar** tais dispositivos estranhos à matéria, especificamente essa inserção dos parágrafos 3º e 4º ao art. 9º da proposta, justificando que tal inclusão representaria "*desvio temático em relação ao propósito central do PPA*".

04. Lamentavelmente, o referido Veto Parcial n° 97/2024 foi rejeitado pela ALPB, resultando na promulgação dessa parte pelo Presidente da ALPB, Dep. Adriano Galdino, conforme DOE PB de 27/02/2024 (documento anexo). O texto impugnado, conforme publicação oficial após o veto, é destacado:

> *"……*
>
> *Art. 9º Os Programas Temáticos constantes do PPA 2024-2027 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.*
> *§ 1º As ações orçamentárias de todos os Programas serão valorizadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.*
> *§ 2º Para os Programas Temáticos, cada Ação Orçamentária estará vinculada a um Objetivo.*
>
> ***"§ 3º A execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da programação referente às emendas individuais aprovadas na lei orçamentária anual, será obrigatória, e, quando tiver por destinatários Municípios, mediante a transferência especial instituída pela Emenda Constitucional nº 52/2022, deverá ser repassado até o dia 15 de maio do exercício financeiro correspondente." (Acrescido - Emenda Parlamentar 01)***
>
> ***"§ 4º Desde que ainda não tenha sido formalizado entre o Estado e a beneficiária da emenda original o convênio ou instrumento congênere para a sua execução, a solicitação de alteração do campo Meta Específica das emendas individuais impositivas à lei orçamentária aprovadas poderá, nos termos definidos na Lei de Diretrizes orçamentárias, será encaminhada ao Poder Executivo até o dia 28 de fevereiro do exercício financeiro correspondente." (Acrescido - Emenda Parlamentar 01)***
>
> .....
> (FONTE: Lei Estadual nº 13.040, de 15 de janeiro de 2024, conf. Publicação no DOE 18.050, de 27 /02/2024)

05. Esses dispositivos acrescidos ao PPA são particularmente perigosos porque a **vigente LDO** - Lei Estadual nº 12.736, de 11 de julho de 2023 (Lei de diretrizes para a elaboração da LOA 2024), regendo constitucionalmente a matéria, já havia definido diferentemente esses mesmos prazos para o exercício de 2024, dizendo:

> *"Art. 33. (...)*
> *(...)*
> *§ 2º Aplicam-se aos créditos decorrentes das emendas parlamentares de que trata este artigo as mesmas normas e obrigações acessórias de execução orçamentária previstas na legislação específica sobre a matéria, sendo vedada a imposição de exigências que não se apliquem igualmente ao Poder Executivo.*
> *(...)*
> *§ 6º A dotação de cada emenda individual ao projeto de lei orçamentária não poderá ser inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se destinada a entidades privadas e a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nos demais casos, e deverá indicar um único beneficiário na meta específica da emenda.*
> *Art. 34. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da programação referente a emendas individuais aprovadas na lei orçamentária.*
> *Parágrafo único. O Poder Executivo inscreverá em restos a pagar os **valores dos saldos** orçamentários referentes às emendas parlamentares, de que trata o caput do art. 33, que se verifiquem **no final do exercício de vigência desta lei**, sendo obrigatório o seu pagamento total até o **fim do exercício financeiro subsequente**.*
> *Art. 35. Considera-se:*
> *I - execução equitativa: a execução das programações que atenda de **forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas**, independentemente da autoria;*
> *Art. 36. No caso da comprovação de qualquer **impedimento de ordem técnica que impeça o empenho da despesa** que integre a programação prevista no art. 33, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Púbica e a Universidade Estadual da Paraíba enviarão ofício ao Poder Legislativo com as justificativas do impedimento, **no prazo de até 120 (cento e vinte) dias** após a publicação da Lei Orçamentária, ou em caso de veto, após a Promulgação final da Lei Orçamentária.*
> *.....*
> *Art. 37. Fica o Poder Legislativo autorizado a solicitar a alteração da descrição do campo Meta Específica, descriminando nas Emendas Individuais Impositivas dos parlamentares, desde que mantido o Órgão, Unidade Orçamentária, Programa/Ação, Localização, Funcional, GND, Modalidade, Fonte/destinação de recursos e Dotação Orçamentária constante na emenda original aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governador do Estado ou, em caso de derrubada dos vetos, as que tenham sido promulgadas pelo Chefe do Poder Legislativo.*
> *§ 1º **No prazo de até 120 dias após a publicação de Lei Orçamentária anual**, os autores das emendas individuas impositivas, poderão encaminhar **solicitação de alteração do campo Meta Específica da emenda**, conforme estabelecido no caput deste artigo, desde que ainda não tenha sido formalizado entre o Estado e a beneficiária da emenda original o convênio ou instrumento congênere para a sua execução.*
> *§ 2º As referidas solicitações devem ser enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio de requerimento do Autor da Emenda Individual Impositiva, objeto da alteração."*
> (FONTE: Lei Estadual nº 12.736, de 11 de julho de 2023, publ. DOE 17.898 de 12/07/2023)

06. Portanto, tanto as normas e prazos gerais; como os aspectos da execução orçamentária e especificações das receitas e despesas; já foram respectivamente previstos na LDO (Lei 12.736/2023) e definidos na LOA (Lei 13.041/2024), compondo o planejamento orçamentário e financeiro do Estado para o exercício de 2024, ora em franco andamento. Ocorre que as **surpreendentes disposições** aqui contestadas no novo PPA (Lei Nº 13.040/2024), ao estabelecerem prazos específicos, mais curtos e rigorosos, para a execução orçamentária, usurparam competências destinadas à LDO, contrariando o modelo constitucional de planejamento orçamentário.

II – DA VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

07. O Impetrante não vem discutir a legitimidade do Poder Legislativo quanto ao oferecimento e aprovação de emendas parlamentares aos projetos de iniciativa reservada aos outros Poderes. Porém, a Constituição da República impõe limites a essa prerrogativa. Conforme a Carta Magna, a regra da "não majoração de despesa" impede a edição de emendas que importem em aumento do custo financeiro planejado no projeto de lei de iniciativa privativa; enquanto o "vínculo de pertinência" determina a afinidade lógica, harmonia e simetria da emenda com a proposição original, evitando que se emende texto que trate de assunto diverso do projeto de lei, descaracterizando-o. Tais regras são corolários da harmonia e independência entre os Poderes, e essenciais para a estabilidade das instituições. Porém, a presente controvérsia se à **inconstitucional inclusão**, por Emenda Parlamentar, de disposições estranhas à estrita matéria de PPA, que descaracterizaram o PLO nº 1093/2023 de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, gerando alteração substancial de **importantes prazos de repasses financeiros** já previstos na vigente LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) surpreendendo e prejudicando o curso do planejamento orçamentário estadual.

08. Essa problemática se destaca pela discrepância normativa **entre o conteúdo da Lei Estadual nº 13.040**, de 15 de janeiro 2024 (Lei do PPA - Plano Plurianual da Paraíba para o quadriênio 2024-2027), com a redação dada DOE de 27/02/2024; **e a Lei Estadual nº 12.736,** de 11 de julho de 2023 (LDO - diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2024), mormente quanto aos prazos e condições para a execução orçamentária e financeira das emendas impositivas. Como dito, os recentes §§ 3º e 4º do artigo 9º da Lei 13.040/2024, conforme publicação do DPL (Diário do Poder Legislativo) de 26/02/2024, e do DOE (Diário Oficial do Estado) de 27/02/2024, após as rejeições dos vetos a esses parágrafos; criaram **prazos distintos e mais restritivos** comparativamente ao estabelecido pela LDO; contrariando princípios constitucionais que regem a especificidade da matéria orçamentária, sobretudo a previsibilidade e a segurança jurídica, com especial destaque aos artigos 165 e 166 da Constituição Federal que dizem:

> *"Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*
> *(...)*
> *§ 1º A lei que instituir o **plano plurianual** estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.*
> *§ 2º A **lei de diretrizes orçamentárias** compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.*
> .....
> *Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.*

> *(...)*
> *§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o § 9º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 desta Constituição, observado o disposto no § 9º-A deste artigo*
> *(...)*
> *§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, **nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma** para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à **viabilização da execução dos respectivos montantes**.*
> *(...)*
> *§ 17. Os **restos a pagar** provenientes das **programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão** ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal."*
> *(FONTE: Constituição da República Federativa do Brasil)*

09. Conforme disposições da CF/1988, inclusive reproduzidas na Carta Estadual, o PPA precisa ser restrito à definição das diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesas de capital e outras decorrentes, e programas de duração continuada. Já a LDO deve definir: (1) metas e prioridades administrativas; (2) diretrizes e metas da política fiscal conforme trajetória sustentável da dívida pública; (3) orientação para elaboração da LOA; (4) autorização das alterações na legislação tributária; (5) política de aplicação das agências oficiais financeiras de fomento; e (6) o cronograma para análise e execução das programações de emendas individuais (§17 do art.166). Seguindo esse programa constitucional, supra, que é reproduzido no art. 166 da CEPB (Constituição Paraibana de 1989), a vigente LDO (Lei 12.736/2023) já determinou prazos específicos para o exercício de 2024, ora em execução. Isto é, tanto as normas e prazos gerais; como os aspectos da execução orçamentária e especificações das receitas e despesas; já haviam sido previstos na LDO (Lei 12.736/2023) e programados pelo Executivo conforme a LOA (Lei 13.041/2024).

10. Logo, no projeto de lei do novo PPA havia um domínio temático que foi desfigurado: as inserções parlamentares que fixaram prazos distintos para a execução orçamentária de 2024, além de descaracterizarem a essência do projeto, **usurparam competências da LDO**, contrariando o modelo constitucional de planejamento orçamentário. Com efeito, as leis orçamentárias (como o PPA) não podem transgredir o princípio da exclusividade para tratar de tema estranho à sua função constitucional, sobretudo quando o tema já foi objeto de disciplina na espécie normativa própria (LDO).

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal inadmite que emendas parlamentares promovam desvios na essência de projetos de lei de iniciativa privativa. Na ementa da decisão proferida na ADI 3655-TO, constou:

> Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Processo Legislativo. Lei de Iniciativa Reservada ao Poder Executivo. **Emenda Parlamentar sem Estreita Relação de Pertinência com o Objeto do Projeto Encaminhado pelo Executivo**. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e **haja estreita**

> **pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, mesmo que digam respeito à mesma matéria**. Nesse sentido: ADI 546, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 11.3.1999. DJ de 14. 4.2000; ADI 973-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 17.12.1993, DJ 19.12.2006; ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 30.06.2011, DJ 05.08.2011; e ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 29.10.2014, DJE 18.11.2014. 2. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.
> (FONTE: STF - ADI: 3655 TO, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/04/2016)

12. O tema é recorrente no STF (ADI 6072-RS; ADI 5882-SC; ADI 5012-DF, ADI 3295-AM, dentre outros). Para ilustração, quando a questão foi enfrentada nas ADI 4138-MT, Rel.Min.Celso de Mello, e na ADI 5087-DF de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, as decisões foram assim ementadas:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO TEMA PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO – **INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA** (CF, ART. 96, II, D, E ART. 125, § 1º, "in fine")– OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE **EMENDAS PARLAMENTARES** – **AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA** – **DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI** MOTIVADA PELA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA COMPETÊNCIA MATERIAL E DOS LIMITES TERRITORIAIS DE DIVERSAS VARAS JUDICIAIS – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DE CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR MATO-GROSSENSE Nº 313/2008 – **AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE**. **LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO LEGISLATIVO** – O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da Republica – **as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência)**. Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Consequente declaração de inconstitucionalidade formal do diploma legislativo impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – O Advogado-Geral da União – que, em princípio, atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado (RTJ 131/470 – RTJ 131/958 – RTJ 170/801-802, v.g.) – não está obrigado a defender o diploma estatal, se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição da Republica pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Precedentes.
> (FONTE: STF - ADI: 4138 MT, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2019)

> CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 11/2013 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA PARLAMENTAR QUE ALTERE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. EC 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 480 E 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta CORTE assegura a possibilidade de os parlamentares apresentarem emendas a projetos de lei de iniciativa exclusiva de outro Poder, desde que delas não resulte "aumento de despesa pública, observada ainda a **pertinência temática**, a harmonia e a simetria à proposta inicial" (ADI 2.350, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 30/4/2004). 2. **Emenda parlamentar apresentada extrapolou o domínio temático da proposição original apresentada pelo Poder Executivo**. A questão tratada na proposta original enviada à Assembleia local tinha como escopo adequar o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais ao modelo estabelecido pela Constituição Federal, matéria essa que, conforme o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, seria da iniciativa privativa da Chefe do Poder Executivo. 3. Possui eficácia imediata a redação do art. 37, XI, da Constituição Federal, inclusive para período anterior à promulgação da EC 41/2003. Entendimento firmado em sede de repercussão geral. Temas 480 e 257. 4. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
> (STF - ADI: 5087 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/12/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/09/2020)

13. Essa jurisprudência vem sendo observada pelos Tribunais Estaduais, sendo bastante mencionar caso semelhante do TJSP:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 4º, II E 7º, PARTE FINAL, DA LEI Nº 2.116/2020 (LOA), DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, ALTERADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA/SUPRESSIVA Nº 01/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - PODER DE EMENDAR QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES CONTIDOS NO ARTIGO 175, § 1º, 1 E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE – emenda parlamentar QUE ao dispor sobre transposição, remanejamento e transferência, inseriu **matéria estranha à LOA e que já havia sido disciplinada na LDO** - OFENSA TAMBÉM AO ARTIGO 174, §§ 2º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4º, II E 7º, PARTE FINAL (ONDE SE LÊ "EM ESPECIAL O ART. 8º DA LEI 2.105, DE 24 DE JUNHO DE 2019), DA LEI 2.116/2020 (LOA), DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU – **AÇÃO PROCEDENTE**.
> (FONTE: TJ-SP - ADI: 20059791120208260000 SP 2005979-11.2020.8.26.0000, Relator: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 02/09/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/09/2020)

14. Logo, determinando a Constituição Federal um necessário e estrito vínculo de pertinência temática da proposta inicial, não poderia o Poder Legislativo rejeitar os vetos do Executivo, aprovando e mantendo a emenda em projeto de iniciativa privativa do Executivo. Impende, assim, ante a flagrante contrariedade aos artigos 165, caput e §§1º e 2º; e 166, caput e §§ 11, 14 e 17; bem como ao postulado da Separação entre os Poderes, manifestado no art. 2º e art. 61. §1º, todos da Constituição da República.

15. Sendo assim, requer-se desde logo, a suspensão cautelar e a declaração de inconstitucionalidade dos §§3º e 4º do art. 9º da Lei Estadual nº 13.040, de 15 de janeiro de 2024, conforme texto final veiculado no DOE 18.050, de 27/02/2024.

III - DA LEGITIMIDADE DO PROMOVENTE E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

16. A Constituição Federal elencou, no artigo 103, os legitimados à propositura da ADI ou ADC perante o Supremo Tribunal Federal, de lei ou ato normativo federal ou estadual contestados perante suas disposições e, em seu inciso V, previu legitimidade do "*Governador de Estado ou do Distrito Federal*". Todavia, para o Chefe do Executivo Estadual exercer sua prerrogativa, a jurisprudência do STF vem requerendo a chamada pertinência temática (ADO 31-DF, Rel.ALEXANDRE DE MORAES, j.09/04/2018; ADI 4507-DF, Rel. CÁRMEN LÚCIA, j.05/08/2020); sendo definida como o requisito objetivo da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação[1].

17. *In casu*, é intuitiva a existência da relação de pertinência entre o interesse específico do Governador do Estado em não executar uma lei estadual que esteja em flagrante incompatibilidade com o que estabelecem a Constituição Federal, em norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, porquanto:

(a) os questionados §§ 3º e 4º do art. 9º estão relacionados à execução orçamentária e financeira; e atribuição de definir prazos desses repasses para o orçamento de 2024 já foi exercida legitimamente pela LDO aprovada em 2023, sendo projeto também de iniciativa do Chefe do Poder Executivo;

(b) a surpreendente alteração de prazos promovida pelas inusitadas emendas desestabilizou o planejamento governamental e a essência do PPA 2024-2027 que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes;

18. Nesse diapasão, restaram demonstrados, *quantum satis,* a legitimidade ativa do requerente e a pertinência temática.

IV - DOS REQUISITOS DOCUMENTAIS DA PETIÇÃO

19. A presente demanda merece ser recebida e processada, nos termos legais e regimentais, tendo em vista que a petição inicial, por ocasião de seu ajuizamento, encontra-se instruída com observância de toda a documentação necessária.

20. Conforme artigo 3°, parágrafo único, da Lei 9.868/99, que disciplina o processo e julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade e

[1] MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 676.

Declaratórias de Constitucionalidade perante o STF, devem ser acostados à peça de ingresso os seguintes documentos:

> ***Art. 3º A petição indicará:***
>
> ***[...]***
>
> ***Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.***

21. Destarte, anexados à peça de ingresso, encontram-se cópias da norma impugnada, das outras leis estaduais mencionadas; dos documentos básicos do processo legislativo; e do alerta da SEPLAG (Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão) pelo processo adm.nº SEPOFI202400321A .

22. Vê-se, pois, que restou observada a regra encartada ao artigo 3°, parágrafo único, da Lei 9.868/99.

V - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR

23. A adoção do rito abreviado do artigo 12 da Lei 9.868/1999 (Lei das ADIs) não é suficiente no presente caso, uma vez que o orçamento de 2024 foi planejado e aprovado, e está em franca execução. Logo, a urgência é flagrante, sob pena do Poder Executivo ser **obrigado a optar** entre violar disposições legais expressas ou desestabilizar o planejamento de 2024, bem como o necessário controle de legalidade de repasses a convênios de entidades e prefeituras, às vésperas das eleições municipais. Diante da relevância da situação, bem como dos possíveis efeitos da malsinada aplicação inconstitucional dos surpreendentes dispositivos inseridos na r.Lei Estadual, há que se proceder a uma imediata suspensão da eficácia das normas impugnadas. Este Supremo Tribunal Federal vem concedendo medidas cautelares em hipóteses idênticas:

> "PROJETO - INICIATIVA - **EMENDAS - MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL**. Surge a relevância da matéria veiculada e o risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo questionado quando encerre **alteração substancial, mediante emenda parlamentar**, de projeto reservado a certa iniciativa. PROJETO - MINISTÉRIO PÚBLICO - EMENDA. Mostra-se relevante pedido de **suspensão de eficácia de diploma legal** quando notada **modificação substancial** do projeto inicialmente encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça, a implicar, até mesmo, aumento de despesa."
> (FONTE: STF. ADI 3.946-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 12.09.2007, DJE 19.12.2007).

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. **EMENDA PARLAMENTAR**. AUMENTO DE DESPESA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. **FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. CAUTELAR DEFERIDA.** A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que gera inconstitucionalidade formal a

> emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça Estadual que importa aumento de despesa. Precedentes . Medida cautelar deferida."
> (FONTE: ADI 4.062-MC, Rel. Joaquim Barbosa, j. em 04.06.2008, DJE 20.06.2008).

24. A respeito, lecionam os professores Sylvio Motta e William Douglas:

> ***Uma das inovações mais significativas no sistema de controle de constitucionalidade sem dúvida foi a possibilidade de concessão de medidas liminares no controle abstrato. Não existem dúvidas que a concessão de uma medida liminar em uma ação direta de inconstitucionalidade produz significativa alteração no ordenamento jurídico. Funciona como uma espécie de antibiótico emergencial, a fim de evitar que o "virus" detectado pelo sistema imunológico do organismo estatal continue a se reproduzir na corrente sanguínea, regulando de forma metabolicamente inconstitucional inúmeras relações jurídicas*** (Controle de Constitucionalidade, Editora Consulex, Rio de Janeiro).

25. Outrossim, salta aos olhos um flagrante prejuízo e subversão à ordem constitucional, que não pode aguardar o desenrolar desta ação até o julgamento do mérito. Além da desestabilização do planejamento estadual em curso para 2024, caso não se conceda a medida liminar pretendida, ficará o legislador infraconstitucional incentivado a editar outras normas igualmente inconstitucionais, preocupado apenas com os eventuais interesses e inquietações momentâneos, esquecendo-se das garantias estabelecidas no texto constitucional, que possuem uma robusteza e estabilidade bem maiores, justamente para fugir do risco de serem revogadas ou suprimidas diante de eventuais necessidades circunstanciais.

26. Não se sabe quais razões levaram o legislador a editar uma norma visivelmente inconstitucional. Todavia, independentemente de quais sejam esses motivos, o fato é que sua ousadia e irresponsabilidade não podem se sobrepor ao princípio fundamental da supremacia da Constituição. Essa realidade pode ser facilmente visualizada em concreto – e, por isso, há de ser logo combatida – uma vez que os dispositivos de lei flagrantemente inconstitucional estão surtindo efeitos plenos, pondo em risco, desde já, a própria segurança do ordenamento jurídico.

27. É evidente, assim, que estão reunidos os pressupostos que ensejam a concessão da medida liminar, porque o *periculum in mora* ficou perfeitamente caracterizado pelo acima exposto, enquanto que o *fumus boni juris* decorre, certamente, com meridiana clareza, dos dispositivos constitucionais violados, além da abundante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acostada a esta exordial.

VI - DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS FINAIS

28. Diante do exposto, requer-se a esse Egrégio STF (Supremo Tribunal Federal) :

(a) inicialmente, demonstrado o *periculum in mora* e o *fumus boni juris*, que seja deferido pedido de medida cautelar, preferencialmente nos termos do § 3º do artigo 10 da Lei 9.868/1999[2], ou, alternativamente, na forma do artigo 12 deste mesmo diploma legal[3], para o fim de **imediatamente suspender** a eficácia dos §§ 3º e 4º do art.9º da Lei Estadual nº 13.040, de 15 de janeiro de 2024, com a redação divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 27 de fevereiro de 2024; e

(b) ao final, após serem ouvidos o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal se digne a declarar a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art.9º da Lei Estadual nº 13.040, de 15 de janeiro de 2024, com a redação divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 27 de fevereiro de 2024, aplicando-se à decisão efeitos *ex tunc.*

29. Dá-se à presente causa o valor de R$ 1.000,00.

Respeitosamente, pedem deferimento.

Brasília (DF), 10 de abril de 2024

JOAO AZEVEDO LINS FILHO:08709130420

Assinado digitalmente por JOAO AZEVEDO LINS FILHO:08709130420
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOAO AZEVEDO LINS FILHO:08709130420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.08 17:01:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

JOÃO AZEVÊDO LINS FILHO

Governador do Estado da Paraíba

FABIO ANDRADE MEDEIROS:02470544459

Assinado de forma digital por FABIO ANDRADE MEDEIROS:02470544459
Dados: 2024.05.08 12:08:27 -03'00'

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS

Procurador Geral do Estado

FELIPE TADEU LIMA SILVINO

Procurador do Estado

MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO

Procuradora do Estado

[2] Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. § 3º. Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

[3] Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.